

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2963/2531

นาย สม สุร สอน
นาง ยาน ศักดิ์ศรีชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 525, มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

ท. ขายและยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ แม้การซื้อขายและยกให้ซึ่งที่พิพาทจะไม่มี
การทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าเมื่อโจทก์เข้าครอบครอง
โดยเจ้าของเดิมได้สละสิทธิครอบครองของตนไปแล้วโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองใน
ที่พิพาท และหาใช่การครอบครองแทนจำเลยไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าที่พิพาทตามแผนที่ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์
ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมรดกของนายเทือกเมื่อจำเลยยื่น
คำร้องขอรับมรดกที่ดินดังกล่าวโจทก์คัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วมีคำสั่ง
ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าที่ดินพิพาทส่วนหนึ่งนายเทือกได้ขายให้โจทก์ และอีกส่วนหนึ่งได้ยกให้โจทก์กับภริยาแล้ว แม้การซื้อขายและยกให้ซึ่งที่พิพาทนี้จะไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าเมื่อโจทก์เข้าครอบครองโดยเจ้าของเดิมได้สละสิทธิครอบครองของตนให้แล้วโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองในที่พิพาท และหาใช่การครอบครองแทนจำเลยไม่

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>